



מדינת ישראל
משרד המשפטים
המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

מס' תיק: 110/12

בפני כב' המפקחת טלי להב

1
2

התובע: **בלחסן עמוס**
מרצ' בן גוריון 59 בני ברק

3
4
5

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. **גדי הילמן**
2. **שלומית הילמן**
מרצ' ארלוזורוב 15 יהוד
ע"י ב"כ עוה"ד גיא זקס
מרצ' סוקולוב 50 תל אביב

6
7
8
9

פ ס ק - ד י נ

1. התובע בעל זכויות בדירה בבית משותף ברחוב ארלוזורוב 15 יהוד, מקרקעין הידועים כגוש 6685 חלקה 182 (להלן: "הבית"). הנתבעים בעלי זכויות בדירות באותו בית. התובענה, שנוסחה בלקוניות רבה, היא למתן צו עשה המורה לנתבעים להסיר את מדחס המזגן התלוי על קיר הבית המשותף.

10
11
12
13
14

2. התובע טוען בתמצית, כי הנתבעים התקינו מדחס התלוי בחזית הבית, ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות. על הנתבעים טען היה להתקין את המדחס במסתור הכביסה או בתחומי המרפסת, כפי שעשו יתר הדיירים בבית. במיקומו הנוכחי של המדחס, טען, יש פגיעה ברכוש המשותף. בסיכומיו צוטטה פסיקה ענפה בהקשר להתקנת מתקנים או בניה ברכוש משותף.

15
16
17
18
19
20

3. הנתבעים טענו בתמצית, כי התביעה נגדם קנטרנית. על קירותיו החיצוניים של הבית, טענו, נתלו על ידי בעלי הדירות שמונה עשר מדחסים של מזגנים אך התובע דורש רק מהם את הסרתו. לטענתם, התקנתו של המדחס במיקומו זה היא בבחינת "שימוש סביר" ברכוש המשותף, שכן היא אינה מונעת מבעלי דירות אחרים לעשות כן. הסעד אותו

21
22
23
24

מבקש התובע אינו מנומק ולוקה בחוסר תום לב קיצוני ואף מונע מיצר נקם אישי.	1
מדירת התובע, נטען, יוצא צינור מזגן הנמצא על הקיר המשותף ללא הסכמת הדיירים	2
והתובע אף בנה פרגולה ללא היתר על הגג המשותף. לדבריהם במועד התקנת המזגן,	3
הובהר להם כי המקום היחידי בו ניתן לתלות את המדחס הוא דופן המרפסת והנתבעים	4
אף קיבלו לצורך כך את הסכמת 14 מתוך 16 בעלי הדירות.	5
	6
4. במקרה דנן לא נסתרה עדותו של הנתבע כי כיום מצויות בידי הסכמות של 14 מתוך 16 בעלי דירות בבית המשותף, המאשרים מיקומו הנוכחי של מדחס המזגן.	7
המדחס נטען ע"י הנתבע ולא נסתר בראיה ע"י התובע הותקן באוקטובר 2011. התובענה	8
הוגשה באפריל 2012, מבלי שהוטעם על שום מה הוגשה בעיתוי זה.	9
	10
	11
5. לכך תיווסף העובדה, כי ערכתי ביקור במקום במעמד הצדדים והתרשמתי הן ממיקום	12
המדחס והן מהעדר היתכנות להעתקתו לאתר המבוקש של הנתבע, שכן, התובע מתייחס	13
למיקום "ההיסטורי" של המדחס כמקום רלוונטי להעתקה משל לא נבנו מרפסות -אגב	14
הרחבות הדירה – בכל הבית המשותף למעט בדירת התובע עצמו.	15
	16
6. מחד גיסא, בעל דירה רשאי לעשות ברכוש המשותף שימוש סביר אף ללא נטילת	17
הסכמת יתר בעלי הדירות. ואולם שימוש סביר נקבע בפסיקה, (ראה וינטרס נ.	18
זמורה ע"א 549/73 פ"ד כח (1) 645) כשימוש יומיומי ורגיל שעולה בקנה אחד עם	19
תנאי המקום והזמן ושאינו מונע שימוש דומה מאחרים.	20
	21
7. מאידך גיסא, האיסור על הגבלת השימוש הסביר והרגיל ברכוש המשותף, בלא	22
קביעת כל שימוש אחר ובלא הוכחה ממשית (כגון, שהדבר מהווה פגיעה ברכוש	23
המשותף) מושתת על האיסור לשימוש לרעה בזכות החל בדיני המקרקעין	24
בישראל מכוח סעיף 14 לחוק המקרקעין. איסור זה מעוגן אף בעקרון תום הלב	25
החל בהפעלת זכויות במקרקעין (על פי סעיף 39 ו - 61(ב) לחוק החוזים (חלק	26
כללי), תשל"ג (1973), ומוצא חיזוק גם בסעיף 3 לחוק יסוד : כבוד האדם וחירותו,	27
המגן על קניינו של האדם.	28
	29
8. נסיבות "המקום והזמן" (האקלים בארץ, התפתחות תעשיית המזגנים, הורדת מחירי	30
המזגנים) הפכו את השימוש במזגנים לשימוש נפוץ ותדיר. התקנת מזגן מחייבת ממילא	31
התקנת מדחס על קירות הבית. בפסק דינו של סגן הנשיא, בדימוס, השופט גורן מבית	32
המשפט המחוזי בת"א בעת"מ 991/97 (ת"א) נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן ואח'	33
תק-מח 98 (1) 16023, נקבע, כי-	34
"לדידי, בעידן המודרני ובאקלים בישראל שימוש כזה בשטח המשותף על גג הבית הינו	35
שימוש רגיל וסביר, כל עוד אינו פוגע ברכוש המשותף, וכל עוד הוא מותיר אפשרות	36
לשימוש דומה על ידי יתר בעלי הדירות".	37

ובהמשך: "דעתי היא, שהנחת שני מזגנים על גג הבית המשותף אינה מהווה פגיעה	1
ברכוש המשותף. הלכות בית המשפט העליון בהן נאמר, כי גם פגיעות קטנות מהוות	2
פגיעה ברכוש המשותף לא חובקות גם את המקרה דנן, שכן במקרה זה אין פגיעה	3
ברכוש המשותף, ואין כל פגיעה בשלמות המבנה או בתקינותו. אם נוצרת איזושהי אי	4
שלמות ארכיטקטונית מינורית היא אינה מהווה "פגיעה בחזותו החיצונית התקינה	5
והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבניה" (כאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי), אלא לכל	6
היותר שינוי זניח בגג בית שחזותו החיצונית ממילא אינה אחידה לחלוטין, לכל הפחות,	7
מפאת הימצאותם של מזגנים של בעלי דירות שונות בבית המשותף על קיר הבית. שינוי	8
זה הוא לכל היותר פגיעה אפסית שכל בר דעת היה רואה בה דבר של מה בכך."	9
	10
9. לאור האמור, לאור העובדה כי את הבית שבנדון "מעטרים" מספר לא מבוטל של	11
מדחסים, לאור מיקומו של המדחס כפי שנצפה בביקור במקום ובפרט לאור הסכמת רוב	12
מוחלט של בעלי הדירות למיקום המדחס הנוכחי יש יסוד לסבירות השימוש הנטען.	13
	14
10. איני מוצאת, איפוא, להורות על העתקת המדחס לאור הנטען ויוער, שלא הוכחה אף	15
בראשית ראיה פגיעה כלשהי לתובע פרט לטענה כללית.	16
	17
11. התביעה תדחה אפוא. הנתבע נטל ייצוג משפטי, קוימו בתיק דיון וביקור במקום	18
והוגשו כתב הגנה וסיכום טענות. לפיכך, ישלם התובע לנתבעים סך של	19
1000 ₪ בגין שכ"ט ע"ד.	20
	21
ניתן בהעדר הצדדים היום י"ט אייר תשע"ג (29 אפריל 2013) ויישלח אליהם בדואר רשום.	22
	23
	24
	25
	26
	27
טלי להב	28
המפקחת על רישום המקרקעין	29
פתח תקווה	30